

1500973-35.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/06/2022

... - Assunto:

Procedimento Especial Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIEL SOUZA

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

DANIEL SOUZA foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº.11.343/06, porque, ao que consta, no dia 18 de abril de 2022, por volta das 16h00, na Rua Tamboara, nº 300, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba 2ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500973-35.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500973-35.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIEL SOUZA

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

DANIEL SOUZA foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº.11.343/06, porque, ao que consta, no dia 18 de abril de 2022, por volta das 16h00, na Rua Tamboara, nº 300, Carapicuíba, trazia consigo, para a entrega a consumo de terceiros, 18 (dezoito) porções de Maconha, 35 (trinta e cinco) porções de Cocaína e 21 (vinte e uma) porções de Crack, substâncias que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A denúncia foi recebida (fls.56), sobrevindo citação pessoal e resposta escrita. Ratificado o recebimento da denúncia, prosseguiu-se com regular instrução,

realizada nesta data, com oitiva de testemunhas e interrogatório. Em debates, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu como incurso no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06, sem aplicação do redutor, ante a reincidência. A defesa requereu a absolvição do acusado, por ausência probatória e fez pedidos subsidiários.

É o relatório

Fundamento e decido.

A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo de exame químico toxicológico (fls. 58/60).

Perante a autoridade policial o acusado manteve-se em silêncio. Em juízo confessou os fatos. Disse que estava traficando no local por necessidade financeira e está arrependido.

A confissão foi corroborada pelas demais provas produzidas em Juízo.

Os policiais civis Emerson e William, sob o crivo do contraditório, ratificaram integralmente as declarações anteriores e disseram que estavam em diligência para apuração a denúncia apócrifa de tráfico de drogas no local - que é conhecido como ponto de venda. Avistaram o réu em atitude suspeita, cujas características eram semelhantes às informadas. Observaram que os "compradores" chegavam no acusado, que recebia o dinheiro e entregava a droga, a qual estava numa sacola. Na abordagem, encontraram os entorpecentes, além da quantia de R\$ 14,00 (catorze reais) em notas miúdas. Questionado, o acusado acabou por confessar a prática do tráfico naquele local. Por fim, disseram que não conheciam o acusado de abordagens policiais anteriores.

Note-se que os policiais descreveram detalhadamente, e de forma coesa, os fatos, bem como acrescentou que não tinha nada contra o réu, que sequer o conheciam. Não há qualquer dado objetivo para afastar os depoimentos e não faz sentido crer que desejavam incriminar uma pessoa inocente que não conheciam e deixassem os verdadeiros culpados impunes.

Por fim, estatui o artigo 52 da Lei de Tóxicos, 11.343/06, que, na classificação do delito, deverá o magistrado proceder à análise da quantidade e natureza da substância apreendida, do local e condições em que se desenvolveu a conduta e aos antecedentes do agente. In casu, foram apreendidos em poder do acusado 18 porções de maconha e 35 porções de crack, além da quantia de R\$ 14,00- o que é compatível com o tráfico de drogas.

Portanto, a prova foi firme e a procedência mostra-se de rigor.

PASSO A DOSAR A PENA.

Primeira fase: Inexistem circunstâncias concretas, além das já consideradas pelo legislador ao estabelecer o preceito secundário da norma penal incriminadora, que sejam aptas a ensejar a majoração da reprimenda nesta primeira fase, razão pela qual a fixo no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, Presente a circunstância atenuante da confissão e a agravante da reincidência (fls. 69/70) - que ficam compensadas.

Na terceira fase, incabível a aplicação do redutor diante da reincidência.

Ausentes outras causas modificadoras, torno definitiva a pena de 5 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa.

O valor do dia-multa deverá ser arbitrado em seu mínimo legal, já que ausentes elementos que pudesse majorá-lo.

Fixo para o réu, o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, diante da reincidência, bem como por ser o único compatível com o crime de tráfico de drogas de tais proporções, delito este responsável pelo recrudescimento da violência e da intranquilidade social posto que responsável indiretamente pela prática de inúmeros outros delitos patrimoniais perpetrados por usuários que não possuem dinheiro para sustentar o vício, além da já conhecida desagregação da instituição familiar.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO PARA CONDENAR O RÉU DANIEL SOUZA, filho de MARIA SAO PEDRO DE SOUZA, como incurso no artigo 33 "caput", da Lei 11.343/06 à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em seu valor mínimo unitário.

O réu será mantido na prisão em virtude de ter permanecido preso durante toda a instrução criminal. Ademais, a presente condenação indica, ante a ausência de

benefícios sub-rogados da prisão, probabilidade acentuada e concreta do réu frustrar a execução da lei penal.

Deixo de aplicar a regra contida na Lei nº 12.736, de 30 de novembro de 2012, que deu novas regras ao instituto da detração penal, por ausência do lapso temporal, por ser a mesma, em meu entender, inconstitucional, em razão da violação do princípio da individualização da pena, do princípio do juiz natural e do princípio da isonomia.

Expeça-se guia de recolhimento.

Decreto o perdimento do valor apreendido em favor da União. Oficie-se.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade processual..

Publicada em audiência saem os presentes intimados.

P.R.I.

Carapicuíba, 27 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA